

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Omega Workforce

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2025 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady świadczenia usług pośrednictwa pracy i kojarzenia Podwykonawców (JDG) z Klientami przez Operatora – Omega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady:
 - korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.omegaworkforce.pl (dalej: „Serwis”);
 - świadczenia przez Operatora usług pośrednictwa w kojarzeniu Klientów z Podwykonawcami (JDG);
 - procesu rejestracji i onboardingu Podwykonawców (JDG) oraz warunków współpracy B2B.
- Operatorem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi jest: Omega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: os. Stefana Batorego 14/81, 60-687 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853422, NIP: 7812011724, REGON: 386693099, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pawła Klimankowicza (dalej: „Operator” lub „Agencja”).
- Operator jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), prowadzonego przez Ministra właściwego ds. pracy, i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 475 ze zm.).
- Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalenie.
- Korzystanie z Serwisu oraz nawiązanie współpracy z Operatorem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Operator / Agencja	Omega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Stefana Batorego 14/81, 60-687 Poznań.
Serwis	Portal internetowy www.omegaworkforce.pl wraz ze wszystkimi podstronami i funkcjonalnościami.
Użytkownik	Każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

Klient	Przedsiębiorca lub pracodawca korzystający z usług Agencji w celu pozyskania Podwykonawców do realizacji zleceń.
Podwykonawca / JDG	Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), wpisana do CEIDG, świadcząca usługi na rzecz Klienta jako niezależny przedsiębiorca.
Kandydat	Osoba fizyczna ubiegająca się o podjęcie pracy lub założenie JDG za pośrednictwem Agencji.
Usługi Pośrednictwa	Usługi Agencji polegające na kojarzeniu Klientów z Podwykonawcami (JDG) lub pracownikami.
Prowizja	Wynagrodzenie Agencji za świadczone usługi pośrednictwa, naliczane w sposób wskazany w Umowie szczegółowej.
Umowa	Umowa o świadczenie usług pośrednictwa zawarta pomiędzy Agencją a Klientem lub JDG.
RODO / GDPR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ustawa o Ochronie Danych	Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
KRAZ	Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia.

§ 3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. W ramach działalności Agencji Omega Workforce Operator świadczy następujące kategorie usług:
 - a) Pośrednictwo pracy – kojarzenie pracodawców z osobami poszukującymi pracy, w tym pracownikami tymczasowymi.
 - b) Pośrednictwo JDG (model B2B) – kojarzenie Klientów z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą świadczącymi usługi jako niezależni Podwykonawcy.
 - c) Outsourcing kadrowy – organizacja i nadzór nad realizacją zleceń wykonywanych przez Podwykonawców na terenie zakładu Klienta.
 - d) Doradztwo i wsparcie przy zakładaniu JDG – pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, informacje o obowiązkach prawnych i podatkowych (nie stanowi porady prawnej ani podatkowej).
 - e) Onboarding i szkolenia – przygotowanie Podwykonawców do świadczenia usług zgodnie z wymaganiami Klienta.
2. Szczegółowy zakres usług, warunki finansowe, termin realizacji oraz inne postanowienia indywidualne są każdorazowo określone w odrębnej Umowie zawieranej pomiędzy Agencją a Klientem lub JDG.
3. Agencja nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Klienta z Podwykonawcą (JDG) – jej rola sprowadza się do pośrednictwa i koordynacji. Agencja nie jest pracodawcą Podwykonawców JDG.
4. Model B2B oparty na JDG zakłada, że Podwykonawca świadczy usługi jako niezależny przedsiębiorca, we własnym imieniu i na własne ryzyko gospodarcze, przy zachowaniu pełnej samodzielności organizacyjnej.

UWAGA: Agencja nie gwarantuje zatrudnienia ani nawiązania współpracy z konkretnym Klientem. Usługi pośrednictwa mają charakter kojarzenia stron – finalna decyzja o podjęciu współpracy należy wyłącznie do zainteresowanych podmiotów.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne w zakresie przeglądania treści.
2. Rejestracja konta w Serwisie wymaga:
 - a) podania prawdziwych i aktualnych danych identyfikacyjnych;
 - b) akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 - c) potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.
3. Użytkownik zobowiązany jest do:
 - a) korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem;
 - b) nienaruszania praw własności intelektualnej Operatora i podmiotów trzecich;
 - c) nierozsyłania treści o charakterze spamu, nieuprawnionych reklam ani treści niedozwolonych;
 - d) ochrony danych dostępowych do konta i bezzwłocznego powiadamiania Operatora o każdym nieuprawnionym dostępie.
4. Operator zastrzega prawo do:
 - a) zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin;
 - b) czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w związku z prowadzonymi pracami technicznymi;
 - c) modyfikowania treści i funkcjonalności Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
5. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) lub podmiotów prawnych. Osoby małoletnie nie mogą rejestrować kont ani korzystać z usług Agencji.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane działaniem siły wyższej, awariami sprzętu lub ingerencją podmiotów trzecich.

§ 5 ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI

1. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG) lub osoba prawna spełniająca warunki określone w obowiązujących przepisach prawa.
2. Warunkiem nawiązania współpracy jest zawarcie pisemnej Umowy o świadczenie usług pośrednictwa określającej m.in. zakres usług, wysokość prowizji, termin płatności i warunki rozwiązania.
3. Klient zobowiązany jest do:
 - a) przekazywania Agencji prawdziwych i aktualnych informacji dotyczących zapotrzebowania na usługi;
 - b) zapewnienia Podwykonawcom bezpiecznych warunków wykonywania usług, zgodnie z przepisami BHP;
 - c) terminowego regulowania należności na rzecz Agencji zgodnie z wystawianymi fakturami;
 - d) niezawierania umów z Podwykonawcami (JDG) skierowanymi przez Agencję z pominięciem Agencji, przez cały okres obowiązywania Umowy i przez 24 miesiące po jej rozwiązaniu.
4. Naruszenie zakazu obejścia (pkt 3d) uprawnia Agencję do naliczenia kary umownej w wysokości wskazanej w Umowie, nie niższej niż równowartość 6-miesięcznej prowizji obliczonej według stawek wynikających z ostatniego miesiąca rozliczeniowego przed naruszeniem.

5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość kwalifikacji prawnej stosunku łączącego go z Podwykonawcą (JDG). W przypadku zakwestionowania przez organy publiczne (ZUS, PIP, US) samozatrudnienia Podwykonawcy, wszelkie konsekwencje finansowe i prawne obciążają Klienta.
6. Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia lub zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że Umowa stanowi inaczej.

Klauza antypomijania: Bezpośrednie nawiązanie jakiejkolwiek formy współpracy (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, B2B, nieformalna współpraca) pomiędzy Klientem a Podwykonawcą skierowanym przez Agencję z pominięciem Agencji stanowi istotne naruszenie Regulaminu i Umowy.

§ 6 ZASADY ONBOARDINGU I WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI (JDG)

1. Podwykonawcą może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) wpisaną do CEIDG, posiadająca NIP i REGON, zdolna prawnie do zawarcia umowy B2B.
2. Proces onboardingu Podwykonawcy obejmuje:
 - a) złożenie wniosku rejestracyjnego i dostarczenie wymaganych dokumentów (wydruk z CEIDG, NIP, PESEL/paszport, numer rachunku bankowego);
 - b) zawarcie pisemnej Umowy o współpracy B2B pomiędzy Agencją a Podwykonawcą (JDG);
 - c) podpisanie wymaganych klauzul: deklaracji niezależności, oświadczenia BHP, klauzuli antyalkoholowej;
 - d) szkolenie wstępne BHP i zapoznanie z procedurami Agencji oraz wymaganiami Klienta.
3. Podwykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
 - a) prowadzi działalność gospodarczą jako niezależny przedsiębiorca, we własnym imieniu i na własne ryzyko gospodarcze;
 - b) jest odpowiedzialny za samodzielne opłacanie składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz wszelkich obowiązków publicznoprawnych wynikających z prowadzonej działalności;
 - c) nie jest związany umową o pracę ani żadnym stosunkiem zależności z Agencją lub Klientem w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
 - d) dysponuje swobodą w organizacji czasu i metod pracy, w granicach wynikających z zawartego zlecenia usługowego.
4. Podwykonawca jest uprawniony do świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, chyba że Umowa B2B stanowi inaczej.
5. Agencja nie jest pracodawcą Podwykonawcy. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) Podwykonawcy ani za szkody wyrządzone przez Podwykonawcę osobom trzecim.
6. W przypadku niestawienia się Podwykonawcy do pracy bez uprzedniego powiadomienia Agencji lub Klienta z co najmniej 24-godzinny wyprzedzeniem, Agencja ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy B2B ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7 PROWIZJA I ZASADY ROZLICZEŃ

1. Wynagrodzenie Agencji za świadczone usługi pośrednictwa stanowi prowizja, której wysokość i sposób kalkulacji są każdorazowo określone w zawieranej Umowie.

2. Prowizja jest co do zasady naliczana jako iloczyn liczby godzin pracy Podwykonawcy zrealizowanych na rzecz Klienta i stawki godzinowej prowizji.
3. Podstawą rozliczeń są zaakceptowane przez Klienta raporty godzin pracy (ewidencja) prowadzone przez Agencję lub Podwykonawcę w systemie wskazanym przez Agencję.
4. Faktury VAT są wystawiane przez Agencję na koniec okresu rozliczeniowego wskazanego w Umowie (tygodniowego, 14-dniowego lub miesięcznego).
5. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty jej wystawienia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
6. W przypadku opóźnienia w płatności Operator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
7. Klient nie jest uprawniony do potrącenia własnych wierzytelności z należnościami Agencji bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące faktur Klient jest zobowiązany zgłosić pisemnie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Po upływie tego terminu faktura uznawana jest za zaakceptowaną.

§ 8 POUFNOŚĆ I OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze współpracą, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności: dane Podwykonawców i Klientów, stawki prowizji, metody i narzędzia rekrutacji, bazy danych pracowników i kandydatów, warunki Umów oraz wszelkie informacje oznaczone jako „Poufne”.
3. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały czas trwania współpracy oraz przez okres 5 (pięciu) lat od dnia jej zakończenia, niezależnie od przyczyny rozwiązania.
4. Naruszenie obowiązku poufności uprawnia stronę poszkodowaną do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od ewentualnych kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
5. Strony zobowiązują się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych chroniących informacje poufne przed nieuprawnionym dostępem, w tym m.in. zabezpieczeń hasłami, szyfrowania i ograniczeń dostępu.

§ 9 ZAKAZ KONKURENCJI

1. W okresie obowiązywania Umowy i przez 12 miesięcy po jej rozwiązaniu Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia, niepodejmowania i nieangażowania się bezpośrednio lub pośrednio w działalność konkurencyjną wobec Agencji polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa pracy lub kojarzenia Podwykonawców JDG.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 - a) zakładanie, przejmowanie lub uczestniczenie w podmiotach świadczących usługi pośrednictwa pracy;
 - b) nakłanianie Podwykonawców JDG skierowanych przez Agencję do rozwiązania umów z Agencją;
 - c) bezpośrednie oferowanie zatrudnienia lub współpracy B2B Podwykonawcom JDG z bazy Agencji z pominięciem Agencji.

3. Naruszenie zakazu konkurencji uprawnia Agencję do dochodzenia kary umownej w wysokości wskazanej w Umowie, niezależnie od prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia rzetelności, kompletności i aktualności treści zamieszczonych w Serwisie, jednak nie gwarantuje ich absolutnej bezbłędności.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) jakość, terminowość ani wynik usług świadczonych przez Podwykonawców (JDG) na rzecz Klientów;
 - b) decyzje biznesowe podjęte przez Użytkowników na podstawie informacji dostępnych w Serwisie;
 - c) szkody wynikające z korzystania z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa;
 - d) przerwy w działaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awariami technicznymi lub działaniem podmiotów trzecich;
 - e) treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie.
3. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pośrednictwa jest ograniczona do rzeczywiście poniesionej szkody bezpośredniej i nie może przekroczyć kwoty prowizji faktycznie zapłaconej przez Klienta za ostatnie 3 miesiące poprzedzające zdarzenie wywołujące szkodę.
4. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Operatora.

§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym grafiki, logotypy, teksty, oprogramowanie i bazy danych, stanowią własność Operatora lub podmiotów, które udzieliły Operatorowi stosownych licencji, i są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik jest uprawniony wyłącznie do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Wszelkie kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie lub inne formy korzystania z treści Serwisu bez pisemnej zgody Operatora są zabronione.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej Operatora.

§ 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Operatora.
2. Reklamację należy złożyć:
 - a) pisemnie na adres: Omega Sp. z o.o., os. Stefana Batorego 14/81, 60-687 Poznań;
 - b) drogą elektroniczną na adres: kontakt@omegaworkforce.pl
3. Reklamacja powinna zawierać:
 - a) imię i nazwisko (firmę) oraz dane kontaktowe składającego;
 - b) opis przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających jej złożenie;
 - c) datę zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji;
 - d) określenie żądania.

4. Reklamacja dotycząca jakości usług powinna być złożona w terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zakończenia świadczenia usługi.
5. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania i informuje Użytkownika o wyniku na wskazany adres kontaktowy.
6. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w tej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź w innej formie.

§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, Klientów i Podwykonawców (JDG) jest Omega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Stefana Batorego 14/81, 60-687 Poznań, NIP: 7812011724.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym cele i podstawy prawne przetwarzania, okres przechowywania, prawa osób, których dane dotyczą, oraz informacje o odbiorcach danych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu.
3. Operator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prowadzonej działalności, w tym do wykonania Umowy, wypełnienia obowiązków prawnych oraz w oparciu o uzasadniony interes Operatora.
4. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

§ 14 ZMIANY REGULAMINU

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:
 - a) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 - b) zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług przez Operatora;
 - c) konieczności dostosowania Regulaminu do wymagań organów regulacyjnych.
2. O zmianie Regulaminu Operator informuje Użytkowników posiadających konta w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub komunikatu opublikowanego w Serwisie.
3. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec zmian Regulaminu w terminie 14 dni od powiadomienia oznacza ich akceptację. W przypadku braku akceptacji Użytkownik może wypowiedzieć korzystanie z Serwisu w formie pisemnej.
4. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki wynikające z Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 15 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku powstania sporu wynikającego z Regulaminu lub związanego ze świadczonymi usługami, strony zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu w drodze negocjacji bezpośrednich.
2. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od chwili jego zgłoszenia przez jedną ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

3. Klient będący przedsiębiorcą wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów przez Sąd właściwy dla siedziby Agencji – tj. sądy miejscowo właściwe dla miasta Poznań.
4. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Regulaminu i Umów jest prawo polskie.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w tym z platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:
<https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia RODO.
3. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc obowiązującą.
4. Regulamin jest udostępniony w języku polskim. W przypadku sporządzenia tłumaczenia, wersja polska jest wersją wiążącą.
5. Wszelkie kontakty z Operatorem: e-mail: kontakt@omegaworkforce.pl, adres korespondencyjny: Omega Sp. z o.o., os. Stefana Batorego 14/81, 60-687 Poznań.

© 2025 Omega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · os. Stefana Batorego 14/81, 60-687 Poznań · KRS: 0000853422 · NIP: 7812011724 · REGON: 386693099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja bez zgody Operatora zabronione.